

1528216-28.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2344035/2019 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 8761515 - 37º D.P.

CAMPO LIMPO, 5920/19/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2344035 - 37º D.P. CAMPO LIMPO,

5920/19/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL NONATO DA GAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528216-28.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528216-28.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2344035/2019 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 8761515 - 37º D.P.

CAMPO LIMPO, 5920/19/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2344035 - 37º D.P. CAMPO LIMPO,

5920/19/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL NONATO DA GAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

EZEQUIEL NONATO DA GAMA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito previsto pelo artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de novembro de 2019, por volta de 12h30min, na Rua Lauterique, número 40, Capão Redondo, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em unidade de desígnios com o adolescente Ricardo Jesus da Silva, estaria trazendo consigo e vendendo, 24 (vinte e quatro) porções contendo cocaína em pó, com peso líquido de 11,5g; 29 (vinte e nove) porções contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecida como 'maconha', com peso líquido de 68g (sessenta e oito gramas); e 59 (cinquenta e nove) porções contendo cocaína em pedra (crack), com peso líquido de 7,7g (sete gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia, em 22 de janeiro de 2020 (fls. 54/560), o réu foi citado (fls. 84) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls. 100/101), que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 109).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na acusação e o réu não foi ouvido, porque revel.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, requereu a procedência da ação penal, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, para o caso de condenação, formulou pleitos.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, levam à improcedência da ação penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01/03) e Exibição e Apreensão (fls. 06/07) e dos Laudos de Constatação (fls. 18/20) e de Exame Químico-toxicológico (fls.154/156), além da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Por outro lado, os indícios de autoria que permitiram o recebimento da denúncia não se convolveram em prova robusta, indispensável à condenação.

A testemunha Thiago Magalhães, policial civil, narrou que houve denúncia anônima de tráfico de drogas no local, conhecido como ponto de traficância e alvo de flagrante anteriores, por dois indivíduos. No local, pararam a viatura e subiram a pé, sendo que os indivíduos correram em sentido contrário, mas foram detidos. Com o adolescente, foi localizada uma bolsinha contendo entorpecentes e dinheiro e o outro indivíduo disse que funcionava como campana, para avisar sobre a aproximação da polícia. Foram apreendidos "maconha", "cocaína" e "crack", em considerável quantidade, além de valor em espécie. Esclareceu que o réu e o adolescentes estavam perto, cerca de 1 metro de distância e, no local, uma viela, não havia outras pessoas.

No mesmo sentido o depoimento de Maugério Marcie Alves, também policial civil. Anotado o respeito ao trabalho desenvolvido pelos policiais civis e sem que se questione a idoneidade de seus depoimentos, na hipótese específica dos autos não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o réu estivesse no local dos fatos comercializando entorpecentes; até mesmo a função de campana restou de exercício prejudicado pelo não esclarecimento do posicionamento da dupla.

Nada foi encontrado com o réu, primário e menor de idade, sem outros indícios, nos autos, que se dedique ao comércio ilícito de drogas.

Assim, forçoso reconhecer que o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu do ônus de provar a acusação, como impõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, devendo, portando, ser pronunciado o non liquet, de acordo, ademais, com o princípio constitucional do favor rei, do qual o in dubio pro reo é corolário.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, ABSOLVENDO o réu EZEQUIEL

NONATO DA GAMA, qualificado nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, cc artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 21 de março de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA